



WEBINAR EXCLUSIVO

Perspectivas para 2026

Reforma tributária e a pauta das Cortes Superiores e do Carf

SEXTA,
06/02 ÀS 10H

QUERO PARTICIPAR

🏠 Início > Tributos > Direto do CARF

👤 Direto do Carf PRO

Carf afasta PIS sobre receitas do FGTS, mas mantém Cofins em caso de R\$ 4 bi

Equipe JOTA PRO Tributos

26/01/2026 | 19:54

Você vai ver por aqui: [F TGS](#) | [Ativos garantidores](#) | [Repetro-Sped](#)

Colegiado: 1ª Turma da 1ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 16327.720029/2023-63

Partes: Caixa Econômica Federal e Fazenda Nacional

Relatora: Laura Baptista Borges

Por unanimidade de votos, o colegiado afastou a incidência de PIS sobre receitas decorrentes de atos e operações vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em relação à Cofins, contudo, prevaleceu o entendimento de que a isenção prevista na Lei 8.036/1990 não pode ser aplicada ao tributo, instituído posteriormente, em razão da limitação temporal prevista no Código Tributário Nacional (CTN). Diante disso, manteve-se a cobrança da contribuição, com redução da base de cálculo quanto à dedução das despesas de intermediação financeira.

O caso em discussão, da Caixa Econômica Federal, envolve cerca de R\$ 4 bilhões, incluindo os juros e multas. Não é possível estimar, porém, quanto desse montante foi derrubado. Somado a outro auto de infração de mesma origem em tramitação na 1ª Seção, relacionado ao IRPJ e à CSLL, a discussão geral alcança aproximadamente R\$ 14 bilhões.

A turma seguiu o entendimento da relatora, conselheira Laura Baptista Borges, que votou pelo cancelamento do auto de infração relativo ao PIS, com base no Ato Declaratório Interpretativo (ADI) 6/2024. Quanto à Cofins, a julgadora afastou a aplicação da isenção prevista na Lei 8.036/1990, que criou o FGTS, por entender que o tributo foi instituído posteriormente, pela Lei Complementar 70/1991, não

sendo possível sua extensão diante da regra da isenção não extensiva prevista no CTN. Assim, as receitas permaneceram sujeitas à incidência da Cofins.

A relatora ressaltou ainda que, embora a Caixa sustente que a Cofins tenha sucedido o Finsocial, ambos com a mesma natureza, tal circunstância não afasta a limitação temporal expressa na legislação. Por outro lado, entendeu que a base de cálculo da Cofins deveria ser reduzida em razão das despesas de intermediação financeira, uma vez que a própria Lei 8.036/1990 autoriza a dedução desses custos.

Esse foi justamente o ponto que, no [julgamento anterior](#), levou o colegiado a converter o processo em diligência, para que fossem analisados os documentos contábeis apresentados pela contribuinte com o objetivo de segregar as despesas efetivamente relacionadas às operações do FGTS. Antes disso, o processo já havia sido [objeto de diligência](#), destinada a avaliar o argumento da Caixa de que sua participação no programa Confia, no contexto da discussão do tema, poderia prejudicar o julgamento do mérito pelo Carf, tese que acabou afastada.

Receitas obtidas com ativos garantidores não integram a base do PIS/Cofins, decide Carf

Colegiado: 1ª Turma da 3ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 16327.720653/2021-07

Partes: Bradesco Saúde S/A. e Fazenda Nacional

Relator: Ramon Silva Cunha

Por maioria de 5 votos a 1, o colegiado decidiu que as receitas obtidas com aplicações de [ativos garantidores](#) não integram a base de cálculo do PIS e da Cofins. O entendimento majoritário foi no sentido de que essas receitas não guardam relação direta com a atividade operacional da seguradora.

Em sustentação oral, a empresa argumentou que os ativos garantidores são rendimentos decorrentes de reservas técnicas exigidas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) para que possa arcar com sinistros e eventuais indenizações. Segundo a defesa, esses valores seriam ativos de natureza regulatória, alheios à receita da atividade típica da seguradora.

O relator ficou vencido ao entender que essas receitas seriam típicas da atividade seguradora e, portanto, integrariam o faturamento, sujeitando-se à incidência do PIS e da Cofins. A maioria, contudo, afastou esse entendimento ao considerar que os valores não se vinculam à atividade operacional da empresa.

Também estiveram em análise no processo os juros sobre indébito tributário e a cobrança de débitos relacionados à retificação de DCTF. As duas matérias não foram conhecidas pelo colegiado.

A discussão também é objeto do [Tema 1309](#) no Supremo Tribunal Federal (STF), com [repercussão geral reconhecida](#). A Corte deverá definir exatamente a discussão no Carf: se incide PIS e Cofins sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação das reservas técnicas de seguradoras.

Vista suspende discussão sobre admissão de hotel flutuante no Repetro-Sped

Colegiado: 1ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção

Processo: 15444.720012/2023-15

Partes: Petroleo Brasileiro S.A Petrobras e Fazenda Nacional

Relator: Celso José Ferreira de Oliveira

Um pedido de vista do conselheiro Laércio Uliana suspendeu a análise de um processo que discute a possibilidade de enquadramento de uma embarcação do tipo flotel (hotel flutuante) no regime do Repetro-Sped. O caso envolve a Petrobras, que defende a utilização da embarcação como unidade de apoio às atividades offshore. Segundo a fiscalização, porém, a embarcação teria como característica principal a hospedagem, o que afastaria sua admissão no regime especial.

O relator, conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, indicou que o auto de infração foi feito com base em declarações de importação e contratos de arrendamento, mas que não houve produção de laudo pericial no local.

Em sustentação oral, a Petrobras reconheceu que a embarcação possui estrutura de acomodação, mas argumentou que essa não é sua função preponderante, sustentando que trata-se de uma unidade de suporte operacional, equipada com oficinas, áreas técnicas, almoxarifados e convés com guindastes. De acordo com a defesa, não há vedação legal ao enquadramento no regime do Repetro-Sped de embarcações com capacidade de hospedagem quando também destinadas ao apoio, manutenção e segurança das atividades de exploração e produção.

O relator votou de forma desfavorável ao contribuinte por entender que não foi possível comprovar os fatos alegados para afastar a descaracterização do regime. Em seu voto, o julgador disse ainda que a lei instituidora do benefício deve ser interpretada de forma restritiva e que as instruções normativas que o regulamentam não podem ser ampliadas.

Leia mais

- STJ: Tributação de bonificações no varejo e mais [6 temas podem virar repetitivos](#)
- [Reforma](#) : empresas pedem CEP de cliente e mudam centros de distribuição e fornecedores
- Receita limita dedução de imposto pago no exterior do [IRPJ e CSLL](#)



Diane Bikel
Repórter

Últimas

MATINAL PRO

Sanofi Medley processa Cimed por suposta imitação de medicamentos

27 DE JANEIRO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

Receita antecipa adicional de IRPJ e CSLL no lucro presumido

27 DE JANEIRO DE 2026 | 7:15

Carf afasta PIS sobre receitas do FGTS, mas mantém Cofins em caso de R\$ 4 bi

26 DE JANEIRO DE 2026 | 19:54

Lula entra na articulação por 'tropa de elite' petista no Senado para defender governo e STF

26 DE JANEIRO DE 2026 | 19:38



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas
- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

EDITORIAS

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog